

경고 요구

1. 제 목 : 치과병원 수술용 무영등 구매·계약 업무 부적정
2. 관계기관 : ☐병원
3. 내 용

가. 업무개요

☐병원 치과병원은 '23.12월 연면적 #㎡, 지하4층, 지상5층 규모로 건립되었으며, 총 사업비는 [표 1]과 같이 세출예산, 복권기금, 공단부담금을 합쳐 총#백만원이며, 그 중 의료장비는 복권기금 #백만원, 공단부담금 #백만원 등 총 #백만원 규모로 집행되었습니다.

[표 1] ☐병원 치과병원 예산별 집행현황 및 의료장비 현황

(단위 백만원)

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항, 제2항에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우를 한정하고 있고, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항에서는 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약의 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 있고, 「기획재정부 계약예규 정부입

찰·계약 집행기준」 제10조의3(소액수의계약시 유의사항)에 따르면 단일공사를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별, 공종별로 분할하여 수의계약을 체결할 수 없다고 정하고 있습니다.

그리고 「2023년도 복권기금운용계획 집행지침」에 따르면 복권수익금을 배분받아 수행하는 부처·기관의 장은 소관사업의 집행, 정산, 반납, 이월승인 등의 회계처리에 대한 책임을 진다고 정하고 있으며, 복권수익금은 「복권 및 복권기금법」 제29조의2에 따른 불용액 정산·반납 및 회계연도 중 보조사업의 내용변경(이월승인 포함)에 대해서는 보조금 법 및 시행령, 국고보조금 통합관리지침의 규정과 절차를 원칙적으로 준용하여 처리하도록 명시하고 있고,

「국고보조금 통합관리지침」 제21조(보조사업 관련 계약) 제1조의 경우 2천만원을 초과하는 물품 및 용역 구매 계약을 체결하는 경우 조달청장에게 위탁, 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 이용하는 계약방법 중 하나의 방법으로 계약을 체결하도록 명시하고 있습니다.

한편 공단 「복무규정」 제6조(성실복종의무)에서는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 계약 관련 업무 수행 시 기본 원칙으로 경쟁을 통한 입찰의 방법으로 해야 하고, 수의계약으로 할 수 있는 경우에 한하여 수의계약의 방법으로 하되, 공통 사업에 대해 다수 건으로 분할하여 수의계약을 체결할 경우 분할계약의 적정성을 적극적으로 검토하여야 하며, 특히 복권수익금의 경우 2천만원을 초과하는 물품의 경우 조달청을 활용한 경쟁의 방법으로 계약을 체결하는 등 공단의 제규정과 관련법령을 준수하여 맡은바 직무를 성실히 수행해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '24년 ㉔ 입법조사관의 복권기금 사용 적정성 검토 시 '23년 ㉔병원 치과병원 수술용 무영등 구매 계약의 적정성 여부 지적과, 이와 관련 이사장(직무대행)의 특정감사 요청(**)에 따라 관련 사항을 조사한 결과,

[표 2]와 같이 ㉔병원에서는 '23.9.13~'23.10.20 기간 동안 치과병원 수술용 무영등 5대를 구매하면서 추정금액이 2천만원을 초과하여 경쟁입찰의 방식으로 구매해야함에도 동일업체와 5번의 분할 수의계약으로 업무를 처리한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] '23년 치과병원 수술용 무영등 수의계약 현황

특히 의료장비담당(기술5급 ㉔)은 [표 3]의 업무처리 과정과 같이 '23.9.14일 치과병원에서 수술용 무영등 2대의 구매 의뢰('22년 ㉔병원 의료장비 심의 대상 누락분)를 받고 일괄 구매 시 수의계약 범위를 벗어난다는 것을 알고 있었으면서도(추정금액 : 1개 견적가 #천원, 2개 일괄 구매 시 #천원),

에도 분할 수의계약으로 진행된 결과를 초대하였습니다.

한편, 구매담당(사무5급 ㉮)은 '23.9.14일 요청된 수술용 무영등 수의계약 구매 요구가 부적정함을 인지하고 본인을 포함한 의료장비과장·담당, 구매과장 등 4명의 부서회의에서 계약 진행의 애로점을 주장하였지만, 회의 결과 요청된 수술용 무영등 건별로 수의계약으로 진행하기로 협의가 되자, 장비과에서 구매요청된 채움메디칼 제품 견적 외 비교견적 등 조사 없이 계약날짜를 달리하여('23.9.22, '23.9.26) 동일 업체와 분할 수의계약을 체결하였습니다.

그 이후, 기존에 치과병원에서 사용중으로 이전 설치 대상이었던 수술용 무영등 7대 중 3대가 노후화 등으로 이전 불가 기술 소견(**)을 받자, 치과병원에서 '23.10.5일 2대, '23.10.16일 1대의 총 3대를 추가 구매 요청한 건과 관련해서도,

장비과에서 동일날짜('23.10.10 2대, '23.10.17 1대)에 물품구매요구서가 의뢰되었으나, 앞서 수의계약으로 진행했던 2대와 같은 방법으로 구매 요청된 수술용 무영등 3대를 채움메디칼 제품 견적 외 비교견적 등 조사 없이 계약 날짜를 각각 달리하여('23.10.11,'23.10.16,'23.10.20) 분할 수의계약으로 장비 구매 계약을 진행하였습니다.

4. 관계기관 의견

㉮병원에서는 감사 결과에 대하여 수술용 무영등이 '22년 치과병원 신규 의료장비 구매 자체의료장비 심의 시('22.9.22) 치과병원에서 증설된 구역에 대한 신규 수술용 무영등 2대의 구매 요청을 누락하여, 결과적으로 '23년 9월 치과병원 준공이 임박한 시점에서야 타 자체 구매장비와 함께 구매 요청이 와서 해당 장비의 구매 계획을 충분히 검토할 여유가 없었고,

'23.10월말의 임박한 치과병원 준공일자에 맞춰 필요 장비를 완벽히 구매·설

치하여 진료에 차질이 없도록 하자는 부서의 중점 추진 방향과 상사의 지시에 따라 업무를 진행하였고, '부당한 이익'이나 '계약상대자의 이익'을 목적으로 업무를 하지는 않았다고 소명하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ㉠병원장(관리이사)은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
㉠부	사무직 5급	㉠	구매담당	'23.01.01.~ 현재	좌 동	경고
㉠부	기술직 5급	㉠	의료장비담당	'17.11.01.~ 현재	좌 동	경고